بأصبعين أو ثلاثا لم يقع عدد الا بنية فان قال مع ذلك هكذا طلقت في أصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا فان قال أردت بالاشارة المقبوضتين صدق بيمينه ولو قال عبد اذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده اذا مت فأنت حر فعتق به فالاصح أنها لا تحرم بل له الرجعة وتجديد قبل زوج ولو نادى احدى زوجتيه فأجابته الاخرى فقال أنت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة في الاصح ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة فطلقتان والحلف بالطلاق ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر فاذا قال ان حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال ان لم تخرجي أو ان خرجت أو ان لم يكن الامر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف ويقع الآخر ان وجدت صفته ولو قال اذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال نعم فاقرار به فان قال أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه وان قيل ذلك التماسا لانشاء فقال نعم فصريح وقيل كناية *(فصل)* علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حبة لم يقع ولو أكلا تمرا وخلطا نواهما فقال ان لم تميزي نواك فأنت طالق فجعلت كل نواة وحدها لم يقع الا أن يقصد تعيينا ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بامساكها فبادرت مع فراغه بأكل بعض ورمي بعض لم يقع ولو اتهمها بسرقة فقال ان لم تصدقيني فأنت طالق فقالت سرقت ما سرقت لم تطلق ولو قال ان لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فالخلاص أن تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه ثم تزيد واحدا واحدا حتى يبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فقالت واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة أي يوم جمعة وثالثة احدى عشرة أي لمسافر لم يقع ولو قال أنت طالق الى حين أو زمان أو بعد حين طلقت بمضي لحظة ولو علق برؤية زيد أو لمسه وقذفه تناوله حيا وميتا بخلاف ضربه ولو خاطبته بمكروه كاسفيه يا خسيس فقال ان كنت كذلك فأنت طالق ان أراد مكافأتها باسماع ما تكره طلقت وان لم يكن سفه أو التعليق اعتبرت الصفة وكذا ان لم يقصد في الاصح والسفه مناف اطلاق التصرف والخسيس قيل من باع دينه بدنياه ويشبه أن يقال هو من يتعاطى غير لائق به بخلا

*(كتاب الرجعة)* شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء نكاح وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك والاصح أن الرد والامساك صريحان وان التزويج والنكاح كنايتان وليقل رددتها الي أو الى نكاحي والجديد أنه لا يشترط الاشهاد فتصح بكناية ولا تقبل تعليقا ولا تحصل بفعل كوطء وتختص الرجعة بموطوأة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها باقية في العدة محل لحل لا مرتدة واذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه أو وضع حمل لمدة امكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالاصح تصديقها بيمين وان ادعت ولادة تام فامكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان أو مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان أو انقضاء اقراء فان كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الامكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان أو في حيض فسبعة وأربعون ولحظة أو أمة وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان أو حيض فأحد وثلاثون ولحظة وتصدق ان لم تخالف عادة دائرة وكذا ان خالفت في الاصح ولو وطئ رجعيته واستأنفت الاقراء من وقت الوطء راجع فيما كان بقي ويحرم الاستمتاع بها فان وطئ فلا حد ولا يعزر الا معتقد تحريمه ويجب مهر مثل ان لم يراجع وكذا ان راجع على المذهب ويصح ايلاء وظهار وطلاق ولعان ويتوارثان واذا ادعى والعدة

---

حلال الله علي حرام اعتدي استبرئي رحمك الحقي بأهلك حبلك على غاربك لا أنده سربك اغربي اعزبي دعيني ودعيني أشركتك مع فلانة وقد طلقت وكأنا طالق أو بائن ونوى طلاقها الا استبرئي رحمي منك والاعتاق كناية طلاق وعكسه وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا وقع أو نواهما تخير والا فلا تحرم وعليه كفارة يمين كما لو قاله لامته ولو حرم غير ما مر فلغو كاشارة ناطق بطلاق ويعتد باشارة أخرس لا في صلاة وشهادة وحنث فان فهمها كل أحد فصريحة والا فكناية ومنها كتابة فلو كتب اذا بلغك كتابي فأنت طالق طلقت ببلوغه أو اذا قرأت كتابي فقرأته أو فهمته طلقت وكذا ان قرئ عليها وهي أمية وعلم حالها وفي المحل كونه زوجة فتطلق باضافته لها أو لجزئها المتصل بها كربع ويد وشعر وظفر ودم وفي الولاية كون المحل ملكا للمطلق فلا يقع ولو معلقا على أجنبية كأن وصح في رجعية وتعليق عبد ثالثة كان عتقت أو دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن اذا عتق أو دخلت بعد عتقه ولو علقه بصفة فبانت ثم نكحها ووجدت لم يقع ولحر ثلاث ولغيره ثنتان فمن طلق دون ماله وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقيته ويقع في مرض موته ويتوارثان في عدة رجعي وفي القصد قصد لفظ طلاق لمعناه فلا يقع ممن حكى طلاق غيره ولا ممن جهل معناه وان نواه ولا ممن سبق لسانه به ولا يصدق ظاهرا الا بقرينة كقوله لمن اسمها طالق يا طالق ولم يقصد طلاقا ولمن اسمها طارق يا طالق وقال أردت نداءها فالتف الحرف ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو ظانها أجنبية وقع *(فصل)* تفويض طلاقها المنجز اليها ولو بكناية تمليك فيشترط تطليقها ولو بكناية فورا وله رجوع قبله فان قال طلقي بألف فطلقت بانت به أو طلقي ونوى عددا فطلقت ونوته أو غيره فما توافقا فيه والا فواحدة أو طلقي ثلاثا فوحدت أو عكسه فواحدة

*(فصل)* نوى عددا بصريح كأنت طالق واحدة وكناية كأنت واحدة وقع ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع أو بعده فثلاث وفي